

DR. HAMZAH ADNAN MASYUQAH



CRYPTOCURRENCY *dalam* TIMBANGAN SYARIAH

Diterjemahkan dan Disusun oleh :
Devin Halim Wijaya & Abdurrahman Zahier

PENDAHULUAN

DEFINISI UANG DIGITAL DAN BITCOIN

Bab 1 : Pemahaman Tentang Uang Digital

Pertama : Definisi Uang Digital

Tersebar beberapa istilah dikalangan ahli untuk menyebutkan uang digital, seperti mata uang (العملة) elektronik, uang elektronik, dan mata uang digital, penggunaan istilah uang digital atau elektronik lebih detail dibandingkan dan istilah mata uang, mata uang adalah uang yang mendapatkan nilainya dari pengakuan hukum dan uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat tukar atau melepaskan utang, maka uang lebih umum dibandingkan mata uang.

Kedua : Kekhususan Uang Digital

1. Nilainya sebagai uang, maka ia mengandung unit mata uang yang bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa, dan hal ini membedakannya dari unit yang mengandung nilai unit barang dan jasa tertentu, maka unit yang mengandung nilai barang dan jasa ini tidak bisa dianggap sebagai uang digital, karena ia tidak bisa membeli kecuali jenis tertentu dari barang atau jasa, contohnya seperti kartu sim handphone atau kartu anggota untuk bantuan.
2. Disimpan dengan cara elektronik, sebagaimana disimpan nilai uang tersebut secara elektronik dengan kartu plastic atau dalam data penyimpanan, yang membedakannya dari uang kartal atau giral yang dianggap sebagai mata uang yang dicetak.
3. Tidak berhubungan dengan rekening bank, maka uang digital seperti uang kartal yang tidak perlu perantara bank untuk bertransaksi dengannya, dan hal ini membedakannya dari jenis pembayaran elektronik lainnya yang memberikan layanan pembelian barang dan jasa melalui bank.
4. Diterima secara umum, dimana diterima secara umum merupakan kekhususan terpenting dari uang, dan menjadikan uang digital menjadi salah satu jenis uang.

Ketiga : Jenis-Jenis Uang Digital

Sebagian orang melihat adanya jenis terpisah dari uang digital disebut dengan cryptocurrency, dimana mereka berdua berbeda karena cryptocurrency bersifat desentralis, yaitu tidak tunduk kepada otoritas sentral apapun, dan tidak bergantung kepada perantara dalam manajemennya. Adapun uang digital non cryptocurrency adalah mata uang sentral yang ditransaksikan secara digital melalui internet, dan sistemnya bersifat sentral yang tunduk kepada perantara, maka cryptocurrency menjadi bagian dari definisi uang digital secara umum.

Adapun khusus cryptocurrency maka jumlahnya sudah mencapai lebih dari 1000 jenis, berdasarkan perhitungan situs “coinmarketcap” jumlah cryptocurrency yang tersebar analisis hariannya mencapai 1599 jenis.

Bab 2 : Pemahaman Tentang Bitcoin

Pertama : Definisi Bitcoin

Terdapat beberapa definisi tentang bitcoin disebabkan ketidaksepakatan para ahli tentang definisinya diantaranya sebagai berikut :

1. Bitcoin adalah unit digital yang terenkripsi, tidak memiliki bentuk fisik atau natural, serta tidak memiliki manfaat atau nilai riil, akan tetapi disebabkan apa yang terjadi sekarang dari manfaat transaksionalnya dan penerimaannya secara relatif disebagian negara dianggap sebagai harta yang berharga.
2. Bitcoin adalah cryptocurrency dan sistem pembayaran internasional yang bisa dibandingkan dengan mata uang lainnya seperti dollar atau euro akan tetapi dengan beberapa perbedaan mendasar, dimana yang paling mencolok adalah bahwa mata uang ini adalah mata uang elektronik secara penuh yang hanya bisa ditransaksikan melalui internet tanpa ada wujud fisiknya.
3. Bitcoin adalah jaringan bersama yang menghadirkan sistem pembayaran baru dan uang elektronik secara penuh.

Maka perbedaan definisi ini kembali kepada bahwa istilah bitcoin kembali kepada 3 hal, yaitu unit mata uang yang dirumuskan dengan “BTC”, jaringan internet “protocol” yang bergantung kepadanya mata uang ini dalam produksi dan transaksi, dan program pembantu untuk bertransaksi dengannya.

Dan penulis disini melihat bahwa bitcoin adalah unit digital terenkripsi yang tidak tunduk kepada otoritas sentral, menyediakan sistem pembayaran internasional yang nilainya tergantung kepada algoritma dan program tertentu, dan harganya ditentukan dengan nilai tukarnya, dan akan datang penjelasan akan detail definisi ini dalam kekhususan bitcoin.

Bitcoin dianggap sebagai mata uang digital pertama yang dibuat oleh seseorang yang nama samarannya adalah Satoshi Nakamoto kali pertama dalam sebuah jurnal ditahun 2007, dan ia mensifatinya sebagai sistem uang elektronik yang bergantung kepada transaksi keuangan dengan sistem peer to peer, dan peer to peer adalah istilah teknologi yang berarti transaksi langsung antara 2 pengguna tanpa perantara, kemudian ia meninggalkan proyek itu tanpa alasan yang jelas.

Kedua : Kekhususan Bitcoin

1. uang virtual yang ditransaksikan melalui internet tanpa ada wujud fisiknya didunia nyata
2. uang terenkripsi yang bergantung pada enkripsi diseluruh sisinya, maka ia memiliki keamanan yang tinggi
3. uang desentralis yang tidak tunduk kepada otoritas sentral,dan tidak mungkin memasukkan kaidah atau keuntungan tertentu melalui jaringan bitcoin saat ini,dan tidak bergantung kepada perantara dalam manajemennya
4. tidak ada yang bisa mengaturnya atau mengubah protokolnya, namun pengaturannya terjadi dari seluruh pengguna bitcoin diseluruh dunia, sementara developer hanya memperbaiki dan mengembangkan program serta tidak bisa memasukkan perubahan apapun dalam protocol bitcoin, karena setiap pemakai bebas memilih program apapun dan berhak menerbitkan uang itu yang bisa mereka pakai, dan tidak mungkin mengubah protocol secara sendirian tanpa partisipasi seluruh pemakai bitcoin secara umum.
5. jumlahnya terbatas, maka setiap bitcoin baru diterbitkan berdasarkan jadwal tertentu yang bisa diprediksi,dan ketika jumlahnya mencapai 21 juta maka ia akan berhenti diterbitkan.
6. rahasia, maka tidak mungkin bagi siapapun untuk mengawasi transaksi bitcoin
7. internasional, maka ia membebaskan siapapun di dunia untuk bertransaksi dengannya, dan tidak dikhususkan untuk daerah geografi tertentu
8. nilainya tergantung kepada algoritma dan program tertentu, maka bitcoin memiliki kekhususan uang (ketahanan, bisa dibawa, bisa ditukarkan, kelangkaan,bisa dibagi , dan mudah bertransaksi dengannya). dan kekhususan ini bergantung kepada persamaan matematika algoritma, maka ia berbeda dengan emas dan perak yang bergantung kepada kekhususan fisiknya, atau berbeda juga dengan mata uang kertas yang bergantung kepada kepercayaan kepada pihak penerbit, dan harga bitcoin berubah tergantung supply and demand di pasar global.

UANG DALAM PANDANGAN EKONOMI DAN ISLAM

Bab 1 : Standar Uang Dalam Pandangan Ekonomi

Terkenal dikalangan para ahli definisi uang dalam ekonomi yaitu “segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat tukar atau alat pembayaran hutang”

Dan para ahli hukum mendefinisikan uang sebagai “segala sesuatu yang memiliki kemampuan secara hukum untuk melepaskan tanggungan dari hutang”, maka para ahli ekonomi tidak mensyaratkan uang untuk memiliki kemampuan untuk membebaskan hutang, dan perbedaan ini muncul di zaman sekarang dengan munculnya commercial bank money yang memiliki tugas uang, dan diterima secara umum, namun tidak wajib secara hukum untuk menjadi alat pembayaran hutang, maka definisi uang menurut ahli hukum tidak diterima oleh ahli ekonomi, karena masyarakat bisa bersepakat atas uang yang tidak masuk dalam definisi hukum seperti simpanan bank, dan menolak uang yang diterima secara hukum

Maka muncul definisi uang dan definisi mata uang, maka uang lebih umum dari mata uang, maka mata uang adalah uang yang dianggap oleh hukum, dan dukungannya berlanjut sampai pemaksaan hukum.

Dan penulis berpendapat bahwa uang adalah semua yang diterima secara umum untuk melakukan pembayaran, dan pembayaran itu mencakup nilai barang dan jasa tunai dan kredit. Dan masuk kedalamnya uang kertas, rekening, dan emas dalam definisi uang. Adapun diterima secara umum maka mencakup apa yang diterima masyarakat atau yang ditetapkan hukum atau sesuatu yang memiliki nilai riil.

Dan ahli ekonomi menuliskan beberapa tugas penting yang harus dimiliki uang yaitu :

1. Alat tukar, maka tugas uang terpenuhi dengan perantara apapun yang diterima secara umum sebagai alat tukar untuk barang dan jasa, dan hal yang diminta dari sesuatu yang disebut uang adalah kesiapan orang-orang untuk menerima hal tersebut sebagai alat tukar.
2. Standar nilai, maka unit uang dipakai sebagai unit yang mungkin dengan perantaranya pengukuran nilai barang dan jasa, dan semakin jelas urgensi uang sebagai standar nilai dari kesulitan yang dihadapi transaksi dengan sistem

barter, karena dalam sistem barter tidak ada satu unit yang dipakai sebagai standar nilai barang dan jasa yang berbeda-beda, dan setelah uang digunakan sebagai alat tukar maka masyarakat bisa menjadikannya standar yang digunakan untuk mengukur nilai dan harga, dan lagi hal ini mempermudah proses akuntansi

3. Penyimpan nilai, maka pemegang uang dianggap sebagai pemegang daya beli umum yang bisa digunakan setiap saat, dan hal itu terjadi ketika ia bisa mendapatkan barang yang ia inginkan di waktu yang tepat, dan ia tau bahwa uang ini akan selalu diterima kapanpun itu, maka uang menjadi penyimpan nilai yang baik yang menjadikannya alat penting untuk menabung, dan tugas ini tidak hanya terbatas pada uang tapi pada aset bernilai apapun seperti saham dan obligasi.

4. Sarana pembayaran tunda, maka ketika uang menjadi standar nilai dan alat tukar, maka ia tidak mungkin menghindari fungsi alat pembayaran tunda atau alat pembayaran di masa depan.

Maka tugas pertama dan kedua adalah tugas utama uang karena kedua hal itu berhubungan dengan perkembangan uang, dan kesulitan barter akhirnya bisa diatasi dengannya, dan membantu menjalankan roda perekonomian. Adapun tugas ketiga dan keempat maka dianggap sebagai tugas sekunder karena ia berpengaruh kepada tingkat kegiatan ekonomi dan pertumbuhannya.

Bab 2 : Kedudukan Fiqih Dalam Hakikat Uang Dan Perkembangannya

Islam datang dengan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan mengarahkan mereka kepada jalan petunjuk dan bimbingan, dan uang yang masyarakat pakai pada saat itu adalah emas dan perak, dan karena itulah nash-nash (dalil) syar'i datang untuk memberikan aturan dalam bertransaksi dengan uang ini hingga menghasilkan keadilan dan menghindari kedzaliman, maka islam mewajibkan zakat emas dan perak jika mencapai nishab (jumlah) tertentu, berfirman Allah ta'ala :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ...

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih." (At Taubah : 34)

Dan Islam melarang riba dalam tukar menukar emas dengan emas dan perak dengan perak. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

وَلَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ..

Dan janganlah engkau jual emas dengan emas kecuali sama (beratnya), dan perak dengan perak kecuali sama (beratnya), dan jualnya emas dengan perak dan perak dengan emas sebagaimana yang kalian inginkan. (HR bukhari)

Dan di era islam yang mengikuti era wahyu dan pensyariatan muncul jenis baru dari uang yaitu fulus, dan masyarakat tidak memakainya seperti emas dan perak, fulus hanya digunakan untuk pertukaran barang murah, dan para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya, maka banyak dari ulama tersebut diantaranya malikiyah dan syafi'iyah membatasi sifat uang hanya kepada emas dan perak, dan dua hal itu disebut sebagai *jauharul atsmān* (harga yang sesungguhnya), dan mereka menamai illat uang kedua benda tersebut dengan illat yang terbatas, dan mereka melihat bahwa fulus adalah barang dan bukan uang, dan Sebagian mereka berpendapat-pendapat yang tidak masyhur dikalangan malikiyah bahwa fulus adalah uang, datang dalam Al-Mudawana ala

Madzhab Imam Malik :

قلت: أرأيت إن اشتريت فلوسا بدراهم فافترقنا قبل أن نتقابض قال: لا يصلح هذا في قول مالك وهذا فاسد، قال لي مالك في الفلوس: لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق، ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة

“Aku berkata : Bagaimana menurutmu jika aku membeli uang dengan dirham, lalu kami berpisah sebelum kami melakukan taqabudh (serah terima)? Dia berkata: Ini tidak sesuai dengan perkataan Malik dan ini rusak. Malik berkata kepadaku tentang uang itu : Tidak ada kebaikan untuk membatasinya pada emas dan perak, dan jika orang-orang mengizinkan di antara mereka kulit (sebagai uang) sampai ada kulit yang menjadi uang dan kulit yang menjadi barang, saya tidak suka kulit tersebut dijual dengan emas dan perak secara langsung”

Maka secara singkat fulus belum menjadi uang yang menggantikan emas dan perak pada waktu itu, dan tidak tepat mengqiyaskan uang kertas dengan fulus.

Dan muncul pada zaman ini apa yang disebut dengan uang kertas, yang pada awalnya hanyalah surat yang mewakili kepemilikan uang logam (emas dan perak) yang dititipkan ditempat penukaran uang atau tempat jual beli emas, dan ketika kepercayaan masyarakat terhadap surat ini bertambah maka orang-orang yang dititipi surat itu mulai memperdagangkan surat tersebut dibandingkan dengan logam mulia karena kesulitan dan resiko transportasinya, lalu ketika surat itu mulai banyak diperdagangkan di pasar maka ia berkembang menjadi banknote, dan bank dahulu menerbitkannya dengan underlying penuh dari emas dan berjanji untuk membayar nilainya dengan emas, kemudian hal itu terus berkembang sampai pengumuman akan lepasnya uang kertas dari underlying emas pada tahun 1971 masehi, dan uang kertas menjadi uang tersendiri yang merepresentasikan daya beli yang mengikat, dan sekarang telah tetap diantara para fuqaha-diantaranya majma fiqih islami dauli, dan majma fiqih yang mengikuti rabithah alam islami-bahwa uang kertas adalah uang tersendiri yang dikenakan atasnya hukum uang logam dari riba, zakat dan lainnya. Karena masyarakat sekarang sudah menganggap uang kertas sebagai uang yang hakiki dan tidak tepat mengqiyaskan uang kertas dengan fulus, karena fulus tidak menggantikan emas dan perak. Adapun uang kertas sekarang maka ia telah menggantikan uang emas dan perak hingga menjadikan penggunaan keduanya terbatas saat ini, dan fatwa yang tidak mengenakan hukum riba atas uang kertas membuka bab kerusakan riba dan menghalangi hukum zakat, maka uang kertas dihukumi atas pendapat bahwa illat riba dalam

emas adalah esensi harga sehingga ia termasuk jenis-jenis uang yang diikutkan kepada emas dan perak, atau pendapat bahwa illatnya adalah kekuatan harga yang berdiri sendiri, dan penulis berpendapat dengan pendapat kedua.

Dan pada saat ini mulailah muncul uang giral, yang dibuat dari rekening giro atau tabungan yang bisa diambil kapan saja dalam bank, dan hal ini merepresentasikan janji bayar uang dalam bentuk pencatatan bank, dan mencakup komitmen bank untuk membayar jumlah tertentu dari uang kertas kepada penerima yang menitipkan nilainya dalam bentuk saldo rekening giro, dan kemudian transaksi uang ini dilakukan dengan cek dan transfer elektronik-sesuai dengan kebiasaan banyak negara yang tidak menganggap cek sebagai uang-dan meskipun ahli hukum tidak menganggap jenis uang ini sebagai uang namun ahli ekonomi menganggapnya sebagai uang yang hakiki, dan banyak peneliti ekonomi islam berpendapat diantaranya majlis fikr islami Pakistan bahwa uang giral tidak bertentangan dengan syariat.

Maka jelas bahwa islam tidak datang dengan sistem uang baru, dan tidak mensyaratkan bentuk tertentu, tapi membiarkannya sesuai kebiasaan masyarakat, namun hanya memberikan batasan tentang peran uang dengan hukum-hukum tertentu agar uang bisa melakukan perannya secara efektif dalam perekonomian.

Bab 3 : Efektifitas Uang Dalam Sistem Islam

Uang dianggap sebagai alat untuk melakukan tugas tertentu-sudah disebutkan sebelumnya- maka dari itu maka efektifitas uang dalam sistem islam tidak meminta bentuk tertentu namun hanya kembali kepada efektifitas uang dalam melakukan tugasnya secara sempurna, dan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah menguatkan makna ini, maka berkata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali :

"Allah ta'ala menciptakan mereka-emas dan perak-untuk dipertukarkan dikalangan masyarakat dan menjadi hakim antara berbagai harta dengan adil, dan hikmah lainnya adalah menggunakan kedua barang tersebut untuk mendapatkan segala sesuatu"

Berkata Imam Ibn Taimiyah :*"Adapun dirham dan dinar maka tidak ada batas syar'i dan jelasnya, namun ia kembali kepada adat dan kebiasaan, dan hal itu karena dia asalnya bukanlah tujuan, namun ia adalah standar untuk bertransaksi dengannya"*

Dan agar uang bisa melakukan tugasnya dengan sempurna maka ia harus stabil nilainya, maka tujuan menjaga nilai mata uang sebagaimana disebutkan oleh Dr. Abdul Jabbar As-Sabhani adalah bab syar'i yang jelas dari sisi bab hak-hak dan ekonomi, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan keadilan, dan tidak ada keraguan bahwa kestabilan nilai unit mata uang merupakan syarat keadilan dalam transaksi muamalat, dan hal ini-meskipun tidak ada dalil tauqifi (tidak ada dalil nash seperti quran dan hadits) adalah hal yang masuk akal, dan apa yang tidak terpenuhi kewajiban (keadilan) dengannya maka ia juga wajib.

Berkata imam Ibnul Qoyyim : *"maka sesungguhnya emas dan perak adalah harga setiap barang yang dijual, dan tsaman(harga/uang) adalah hal yang diketahui dengannya nilai setiap harta, maka nilainya harus tertentu dan terbatas tidak naik dan turun, maka apabila harga naik dan turun seperti barang maka kita tidak memiliki harga yang bisa mengukur setiap barang yang dijual, namun semua hal adalah barang, dan hajat manusia terhadap standar harga barang yang dijual tersebut adalah hajat darurat yang bersifat umum, dan hal itu tidak mungkin kecuali dengan harga yang diketahui dengannya nilai sesuatu, dan itu tidak mungkin dengan harga yang dinilai dengannya segala sesuatu, dan ia akan terus seperti itu"*

Dan islam tidak mencukupkan hanya dengan mewajibkan menjaga nilai mata uang, namun mewakilkan penerbitannya kepada negara, berkata Dr. Abdul Jabbar As-Sabhani : *"dan yang benar bahwa menerbitkan uang dan*

mengaturnya adalah tanggung jawab negara, meskipun tidak ada dalil tauqifi yang menjelaskannya, maka ia termasuk dalam bab mashlahah mursalah yang negara tidak akan bisa menghindarinya selamanya”

Dan karena hal tersebut jumhur ulama berpendapat bahwa penerbitan uang hanya dibatasi kepada pemerintah, datang dalam kitab Kasyaful Qonna’ Ala Madzhab Hanbali : *”selayaknya bagi pemerintah untuk menetapkan bagi rakyatnya uang yang memiliki nilai yang adil dalam muamalat mereka tanpa kedzaliman bagi mereka untuk mempermudah mereka, dan memudahkan kehidupan mereka.*

Berkata Ja’far Bin Muhammad :”tidak boleh mencetak uang kecuali di lembaga pencetakan uang dengan izin pemerintah, karena kalau masyarakat diperbolehkan melakukan hal tersebut maka mereka akan melakukan pelanggaran besar”.

Berkata Al-Qadhi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyah: *”maka ia (imam ahmad) telah melarang mencetak uang tanpa izin pemerintah, agar masyarakat tidak seenaknya mencetak uang sendiri”*

Dan Ibnu Khaldun melihat tugas pengawasan-pengawasan uang yang beredar di kalangan masyarakat dan mencegah penipuan dan pemalsuan-adalah tugas darurat bagi raja-raja dan negara, dan dengannya dibedakan antara uang asli dan palsu dalam transaksi dan menjaga mereka dari kecurangan dengan cara stemple negara atas uang asli yang diketahui.

Dan berselisih para ulama saat ini dalam masalah izin negara bagi bank islam untuk menerbitkan uang giral, dan pendapat Sebagian besar mereka adalah bolehnya hal tersebut di bawah kebijakan moneter dan pengawasan negara, dan mereka berargumen bahwa hak negara dalam menerbitkan uang menurut jumhur ulama berada ditangan negara atau siapapun yang diizinkan negara meskipun merupakan Lembaga swasta, maka hak negara yang ditetapkan oleh para ulama tidak bertentangan dengan bank yang menerbitkan uang giral, sementara Sebagian lainnya berpendapat bahwa hak menerbitkan uang hanya diberikan kepada negara atau Lembaga negara seperti bank sentral, karena memberikan hak penerbitan tersebut kepada selain negara bermakna mengecilkan nilai uang yang beredar, karena penambahan uang yang tidak sesuai dengan pertambahan produksi, dan hal ini tidak sesuai dengan maqashid kestabilan nilai mata uang.

Dan penulis melihat bahwa tabiat sistem ekonomi islam adalah mengurangi resiko penerbitan uang bersifat kredit, maka kegiatan hutang qardh hanya dibatasi dengan tidak adanya keuntungan ribawi. Adapun kegiatan pembiayaan dan investasi maka ia adalah keseimbangan antara arus uang dan barang. Maka kehati-hatian yang disuarakan tentang bolehnya bank islam menerbitkan uang giral maka ia muncul dari akibat yang muncul dari sistem ekonomi ribawi.

Dan akhirnya terang bagi penulis bahwa efektifitas sistem keuangan dalam islam menuntut kestabilan nilai uang dan membatasi hak menerbitkan uang ditangan negara atau yang pihak yang diizinkan oleh negara di bawah pengawasan dan kebijakan moneter.

BITCOIN DALAM PANDANGAN EKONOMI

Bab 1 : Skala Transaksi Dan Spekulasi Dengan Bitcoin

Pertama : Cara Mendapatkan Bitcoin

Mungkin bagi setiap orang untuk mendapatkan bitcoin dengan cara-cara berikut:

1. Membeli bitcoin dari situs penjualnya
2. Pertukaran bitcoin dengan orang yang memilikinya
3. Menerima bitcoin sebagai pembayaran barang dan jasa
4. Bitcoin mining

Maka 3 wasilah pertama adalah wasilah yang populer dan tersedia bagi pengguna world wide web sejak lama, dan kita saat ini akan membahas bitcoin mining.

Maka mining atau yang biasa disebut dengan “menambang” bitcoin bisa didefinisikan dengan singkat bahwa ia adalah proses menggunakan kemampuan computer untuk mencetak bitcoin baru. Maka ia membutuhkan program yang bisa didownload secara gratis dari peralatan khusus yang memiliki spesifikasi tinggi, lalu kemudian program tersebut memulai bitcoin mining melalui program tertentu yang bergantung kepada kekuatan computer yang melakukannya, dan membutuhkan penyelesaian banyak program algoritma dan persamaan tertentu untuk memecahkan kode berbentuk huruf dan angka yang Panjang untuk menerbitkan bitcoin, dan semakin bertambah kegiatan mining ini semakin sulitlah algoritma tersebut.

Dan setiap proses tersebut didata melalui jaringan “blockchain” yang mencakup setiap informasi tentang akun yang dipakai untuk mining dan transaksi dan jumlah bitcoin yang diperedarkan dan hal itu bertujuan untuk menganalisa informasi dan mengecek bahwa pihak-pihak yang bertransaksi tidak bertransaksi dengan unit yang sama secara terus menerus

Dan bitcoin yang sudah selesai “ditambang” akan disimpan diakun khusus milik setiap pemakai, dan setiap kegiatan transfer bitcoin akan diberikan electronic signature, dan selang beberapa detik selesailah proses pengecekan dari sistem khusus bitcoin dan bitcoin tersebut disimpan secara terenkripsi dan tidak diketahui dalam jaringan bitcoin

Kegiatan mining terjadi setiap 10 menit, dan kegiatan ini akan terus berlanjut sampai jumlah bitcoin mencapai 21 juta unit, dan setiap orang bisa melakukan mining, dan tidak membutuhkan pihak perantara khusus sebagaimana tidak ada pihak pemerintah yang menerbitkan bitcoin, dan kegiatan mining membutuhkan biaya besar yang tercermin dari nilai peralatan dan energi yang dikeluarkan dan usaha yang dibutuhkan untuk mengeluarkan satu unit bitcoin.

Kedua : Skala Transaksi Bisnis Dengan Bitcoin

Bitcoin belum digunakan didunia nyata ketika awal diproduksi pada tahun 2009, namun penggunaannya baru dimulai tahun 2010, sebagaimana transaksi riil pertama kali dengan bitcoin adalah pembelian pizza dengan 10 ribu bitcoin, lalu kemudian transaksi tersebut terus berkembang pesat selama 1 dekade terakhir.

Dan banyak perusahaan besar yang menggunakan bitcoin sebagai sarana pembayaran seperti dell, paypal, wordpress, shopify, subway dan lain sebagainya. Dan Sebagian situs menyebutkan bahwa lebih dari 100 ribu merchant menerima pembayaran dengan uang digital, dan situs usebitcoins menghadirkan peta yang menunjukkan perusahaan di seluruh dunia yang menerima pembayaran dengan uang digital.

Maka kita bisa menyimpulkan dari semua hal ini bahwa bitcoin telah menjadi sarana pembayaran yang diterima oleh banyak perusahaan global, melihat kemudahan penggunaannya dan pemindahannya dalam pasar elektronik, dan karena pasar elektronik sudah semakin membesar dalam 1 dekade terakhir, maka hal itu memiliki pengaruh besar dalam penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran.

Ketiga : Spekulasi Dengan Bitcoin

Penggunaan bitcoin yang banyak tersebar saat ini adalah untuk trading dan spekulasi, dan situs coinmarketcap.com menghitung lebih dari 400 situs peredaran bitcoin, dan mengeluarkan grafik yang menjelaskan skala transaksi bitcoin.

Bitcoin Charts



Dan jadwal dibawah ini menjelaskan penurunan tajam yang pernah dihadapi bitcoin dan sebabnya :

Sebab	Waktu	Persentase penurunan
Situs mtgox-situs utama global untuk peredaran bitcoin-terkena hack	Juni 2011	94%
Situs linode terkena hack Perusahaan paxum berhenti mendukung bitcoin	Januari 2012	36%
Bitcon “fork” terpecah dengan cara yang tidak diperkirakan	Maret 2013	25%
Mtgox berhenti bekerja dengan sebab yang tidak bisa diperkirakan	April 2013	79%
Mtgox terkena hack kembali lebih dari sekali	Februari 2014	49%
Tersebarnya berita terpecahnya bitcoin “fork” sebagai	Juni 2017	36%

pendahuluan munculnya bitcoin cash		
Pengumuman akan paket peraturan cina yang membatasi peredaran bitcoin dan cryptocurrency	September 2017	40%
Korea utara melarang peredaran cryptocurrency dan cina menambah peraturan baru terkait hal tersebut	Januari 2018	48%

Maka ini adalah gambaran umum terkait harga pasar unit bitcoin dan skala peredarannya. Ia sangat fluktuatif dan sangat bergejolak pergerakannya. Dan karena hal ini banyak negara melarang penggunaannya. Dan sebagaimana akan dijelaskan dibab berikutnya. Dan dengan ini bisa disimpulkan bahwa bitcoin bukanlah unit penyimpan nilai yang aman.

Bab 2 : Bahaya Ekonomi Dari Bitcoin

Bertransaksi dengan bitcoin menghadirkan banyak sekali bahaya, disebabkan karena tidak adanya pihak yang menjamin resikonya dan minimal mengaturnya, dan inilah beberapa bahaya tersebut :

Pertama : Ketidakstabilan Nilai Bitcoin

Harga bitcoin ditentukan oleh supply and demand, maka bitcoin tidak memiliki nilai hakiki, dan pergolakan besar dalam harga bitcoin menjadi penghalang untuk penyebarannya. pada 22 desember 2017 bitcoin mengalami kerugian nilai sebesar hampir sepertiga hanya dalam waktu 5 hari.

Campbell Harvey, dosen keuangan Universitas Duke di amerika melihat bahwa bitcoin hanyalah sarana spekulasi belaka, dan para investor bitcoin harus siap kehilangan segalanya, sambil menjelaskan bahwa di pasar saham misalnya juga terjadi pergolakan, tapi pergolakan bitcoin lebih besar dari aset lainnya.

Dan Mantan Menteri keuangan Yunani Yanis Varoufakis menyamakan bitcoin dengan “tulip bubble” pada abad 17 yang menyebabkan kerugian besar, dan krisis ekonomi tulip terjadi di belanda pada abad 17 ketika bunga tulip mengalami kenaikan harga sebesar 20 kali lipat, lalu kemudian menurun ditahun yang sama sebesar 99%.

Kedua : Keterkaitan Bitcoin Dengan Perbuatan Melawan Hukum

Bitcoin menjadi sarana empuk bagi pelaku kriminal, pelaku perbuatan melawan hukum, dan Gerakan separatis untuk melakukan transaksi keuangan karena tidak adanya pengawasan, dan hal itu semakin menjadi dengan kemungkinan meningkatnya kegiatan cuci uang secara global, dan para ahli memperingatkan bahwa penyebaran bitcoin tanpa pengawasan bank sentral bisa menjadi sebab bertambahnya kegiatan cuci uang dan sebab transaksi fiktif secara massif.

Sebagaimana situs penjualan narkoba melalui jalur yang disebut “jalur sutra” berhasil mengumpulkan 1,2 miliar dollar dan mendapatkan 200 ribu pengguna terdaftar disebabkan penggunaan bitcoin sejak 2 tahun mereka beroperasi, sampai keputusan Pengadilan Federal Amerika Serikat memutuskan untuk menutup situs tersebut pada oktober 2014 dengan tuduhan penjualan narkoba yang melawan hukum. Sebagaimana Badan Pengawasan Narkoba Federasi Rusia bahwa penyebaran perdagangan narkoba bergantung secara luas pada uang virtual elektronik (bitcoin) pada akun-akun yang berhubungan dengan perdagangan narkoba.

Adapun untuk kegiatan terorisme, maka ISIS telah menyebarkan penjelasan tentang “bitcoin dan sedekah jihad”, yang menekankan pentingnya penggunaan bitcoin untuk membiayai kegiatan jihadi, dan dijelaskan pada dokumen itu bahwa bitcoin adalah cara untuk menghindari sistem keuangan negara, dan menjelaskan bagaimana penggunaannya serta cara pembuatan akun bitcoin diinternet, dan cara memindahkan dana tanpa pengawasan siapapun.

Ketiga : Bahaya Peretasan

Peretasan atau hacking juga menjadi salah satu bahaya terbesar bitcoin, karena pihak yang terkena hacking tidak bisa mengembalikan dana yang tercuri, atau melakukan Tindakan hukum, dan studi yang dilakukan Universitas Carnegie mellon menunjukkan bahwa sejak awal munculnya bitcoin pada tahun 2009 sampai bulan maret tahun 2015 33% transaksi keuangan dengan bitcoin yang berjalan mengandung resiko hacking atau pencurian elektronik.

Keempat : Bahaya Bitcoin Terhadap Ekonomi Global

Bertambah bahaya bitcoin terhadap ekonomi global disebabkan terpisahnya bitcoin dari otoritas keuangan yang benar, yang membahayakan kemampuan banyak negara dalam merealisasikan masalah masyarakat, dan semakin menguatkan filsafat buruknya distribusi kekayaan didunia, maka mantan Menteri keuangan Yunani Yanis Varoufakis mengatakan bahwa filsafat yang dibangun diatasnya bitcoin yaitu menetapkan jumlah uang beredar terlebih dahulu tanpa melihat keadaan bisnis atau keadaan ekonomi atau proses politik menguatkan ketidaksetaraan dalam kekayaan.

Sebagaimana semakin bertambah spekulasi tidak jelas dengan bitcoin secara besar dibandingkan dengan skala transaksi elektronik riil memisahkan antara ekonomi riil dan spekulasi, dan Varoufakis menggambarkan hal itu dengan berkata : *“apa yang harus anda lakukan hanyalah melihat 2 grafik, yang pertama adalah grafik yang menggambarkan kenaikan nilai bitcoin terhadap dolar secara vertikal, yang kedua adalah grafik yang memperlihatkan jumlah transaksi riil barang dan jasa yang dibayar dengan bitcoin, menunjukkan kenaikan harga bitcoin dibandingkan dengan penggunaan riilnya, maka bitcoin adalah bubble tanpa keraguan lagi”*.

Kelima : Sebagian Besar Negara Tidak Mengakuinya

Telah jelas bahwa Sebagian besar bank sentral dunia tidak mendukung bitcoin meskipun Sebagian kecil lainnya mendukung, dan Bank Sentral Eropa, Prancis,

Jepang, Belanda, Rusia, Selandia Baru, Australia, Dan Saudi Arabia telah memperingatkan dari hal tersebut, dan telah terbit keputusan Bank Sentral Yordania pada tahun 2014 yang melarang transaksi bitcoin.

Maka kehadiran peraturan dan batasan yang mengatur mata uang menambah efektifitasnya dan menjadikannya tersebar secara luas dalam transaksi tunai dan kredit, sebagaimana peraturan tersebut juga menjadikan mata uang itu penyimpan nilai yang aman, dengan penjagaan dari pencurian, korupsi, dan bisa diangkatnya sengketa yang terkait dengan pihak yang bertransaksi dengannya ke ranah hukum serta pengaturan atas kestabilannya.

Dan telah muncul sikap dari bank of international settlements di Swiss yang dianggap sebagai bank sentral dunia bagi bank sentral domestik tentang mata uang digital, dan sikap itu menjelaskan bahwa uang virtual digital seperti bitcoin, ethereum, Litecoin, dan lain sebagainya adalah berbahaya, membahayakan, tidak bernilai, dan menjadi sarana kolapsnya nilai aset, dan sikap tersebut juga mengisyaratkan bahwa uang digital tidak memiliki nilai disebabkan karena hacking dan kecurangan digital, dan kebanyakan transaksi dengannya dilakukan dengan rekening yang tidak jelas yang mengganggu kekayaan penduduk dan jauh dari tata cara transaksi yang resmi. Karena mata uang virtual dan transaksinya tidak tunduk kepada hukum apapun. Maka tidak jelas pengaduannya jika mengalami kerugian dan ini adalah bahaya besar bersamaan dengan kehadiran para hacker yang bisa mencuri kekayaan orang lain, dan pernyataan sikap itu menyimpulkan bahwa permasalahan uang virtual digital tidak terletak pada teknologi dari segi keamanan dan resiko hacking, tapi merupakan masalah struktural, yang disebabkan karena sulitnya menundukkan mata uang virtual kepada peraturan atau otoritas.

BITCOIN DALAM EKONOMI ISLAM

Bab 1 : Pendapat-Pendapat Kontemporer Dalam Hukum Bitcoin

Pertama : Diyanet Isleri Baskanligi Turki (Kementerian Agama Islam Turki)

Lembaga ini adalah Lembaga Syariah pertama yang menerbitkan fatwa tentang bitcoin, dan disebutkan dalam pembukaan fatwa bahwa cryptocurrency ini tidak tunduk kepada otoritas sentral, maka ia tidak tunduk kepada kekuasaan negara, maka dalam keadaan ini bisa digunakan untuk spekulasi dan cuci uang, sehingga tidak cocok untuk dijadikan alat transaksi, dan fatwa ini menyebutkan illat (sebab) haramnya bitcoin disebabkan tidak diterbitkannya bitcoin oleh pemerintah dan kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dan spekulasi.

Kedua : Darul Ifta Palestina

Adapun Darul Ifta Palestina maka fatwanya lebih mendetail dibandingkan dengan Fatwa Turki, sebagaimana datang dalam pembukaannya definisi bitcoin, penjelasan tentang bitcoin mining, kekhususan bitcoin, dan fatwa itu melihat bahwa bitcoin tidak memenuhi syarat uang dalam syariat, disebabkan adanya perbedaan antara keduanya. Maka uang yang sesuai syariat harus diterbitkan oleh otoritas yang jelas bukan yang tidak diketahui. Sebagaimana uang dalam syariat harus bisa menjadi standar barang dan jasa, dan bitcoin tidak diakui kebanyakan Lembaga.

Lalu fatwa itu menghadirkan hukum syar'i atas apa-apa yang sudah disebutkan, sebagaimana disebutkan diakhir fatwa : "maka majelis fatwa tinggi melihat haramnya bitcoin mining, karena mengandung gharar fahisy (besar), dan mengandung makna muqomaroh (judi), sebagaimana tidak diperbolehkan jual-belinya, karena ia masih menjadi mata uang tanpa sumber yang jelas, tanpa penjamin, dan karena pergolakan harganya sangat tinggi, dan sangat beresiko, dan sangat terpengaruh jika terjadi hacking pada situs-situs kuncinya. Karena ia menyediakan kesempatan besar untuk penipuan, dan transaksi fiktif. Maka tidak boleh bertransaksi dengannya baik mining ataupun jual beli.

Ketiga : Darul Ifta Mesir

Fatwa Darul Ifta Mesir lebih Panjang dari kedua fatwa sebelumnya, dengan meminta bantuan pendapat para ahli ekonomi, dan banyak takhrij fiqih di dalamnya. Dan disebutkan dalam fatwa setelah menyebutkan sebeberapa pengaruh buruk bitcoin untuk perekonomian sebagai berikut : *"dan atas hal ini tidak terpenuhi syarat dan ketentuan uang dan transaksinya dalam bitcoin. Hal ini ditambah dengan kenyataan bahwa bertransaksi dengan mata uang ini mengandung bahaya yang besar dan resiko yang tinggi, karena mengandung gharar dan dharar dalam bentuk terburuknya"*

Dan datang diakhir fatwa : *"dan karena hal tersebut : maka tidak boleh secara syar'i transaksi bitcoin dan menggunakannya dalam jual beli dan sewa menyewa dan sebagainya, bahkan dilarang berpartisipasi di dalamnya, karena ia tidak diterima sebagai alat tukar dari otoritas khusus, dan karena bahaya yang muncul dari gharar, jahalah (ketidaktahuan), dan ghisyy (kecurangan) dalam penyalurannya dan standarnya dan nilainya, ditambah bahwa menggunakannya bisa membahayakan negara dan masyarakat"*

Keempat : Islamic Economic Council

Lembaga ini dianggap sebagai Lembaga diskusi yang membicarakan tentang banyak hal dalam ekonomi islam, dan mencakup sekelompok ahli ekonomi islam dari berbagai negara di dunia, dan penjelasan bitcoin ini tidak bertujuan untuk menerbitkan fatwa, dan hanya bertujuan menjelaskan sebab perbedaan dalam masalah ini, dan penulis menambahkannya Bersama fatwa-fatwa sebelumnya karena urgensi dan popularitasnya.

Penjelasan ini berjumlah kurang lebih 30 halaman, menjelaskan sifat teknis dari bitcoin secara detail dan objektif, sebagaimana menghadirkan fatwa yang sudah diterbitkan dalam masalah ini, lalu diakhiri dengan ringkasan poin-poin Syariah yang mempengaruhi hukum bitcoin, sebagaimana penyusun penjelasan ini membatasi sifat-sifat terpenting yang mempengaruhi hukum bitcoin sebagai berikut : tidak diketahui penerbitnya, tidak diketahuinya masa depan mata uang ini, tidak adanya pihak penjamin dan penerbit serta pihak pengatur dan otoritas dari pemerintah, banyaknya spekulasi serta ketidakstabilan dalam nilai, penggunaannya dalam perbuatan melawan hukum serta tidak terlaksananya tugas uang dalam bitcoin secara nyata.

Kemudian dihadirkan 2 pendapat dalam masalah ini :

Pendapat pertama : menganggap bahwa sifat-sifat yang disebutkan sebelumnya sudah menjadi alasan keseluruhan untuk pengharaman bitcoin.

Pendapat kedua : bitcoin telah memenuhi syarat uang karena ia bisa digunakan untuk memiliki mata uang lain secara nyata, dan ia telah memenuhi fungsi mata uang secara umum meskipun tidak diterbitkan oleh pemerintah, dan tidak ada batasan Syariah atau ekonomi yang melarang hal tersebut, dan sifat-sifat yang disebutkan sebelumnya keluar dari apa hakikat bitcoin dan setiap sifat tersebut memiliki hukum sendiri, sehingga dengan apa yang sudah disebutkan sebelumnya lebih memilih pendapat yang membolehkan bitcoin.

Dan setelah menyebutkan fatwa-fatwa terpenting dalam masalah bitcoin, penulis akan membentuk opininya sendiri dalam posisi fiqih islami dalam masalah bitcoin.

Bab Kedua : Pandangan Islam Dan Ekonomi Terhadap Bitcoin

Pertama : Pandangan Ekonomi Bitcoin

Setelah menghadirkan standar ekonomi maka penulis berpendapat bahwa bitcoin bukanlah mata uang, karena tidak ada kekuatan hukum yang mewajibkan bertransaksi dengannya, Adapun kenyataan bahwa ia merupakan uang maka ini tergantung kepada kemampuannya melaksanakan tugas uang.

Maka bitcoin terkadang dipakai sebagai alat transaksi tunai bagi yang mengakuinya, maka penjual memindahkan barang kepada pembeli, dan pembeli memindahkan nilai uangnya kepada penjual, dan telah disebutkan sebelumnya bahwa ada lebih dari 100 ribu perusahaan bertransaksi dengannya, maka bitcoin bisa disebut telah diterima secara umum.

Yang dimaksud dengan diterima secara umum adalah meluasnya transaksi dengannya, maka ia tidak terpengaruh dengan tidak diterimanya ia di banyak belahan dunia, karena uang kertas pun hanya khusus untuk negara tertentu dan tidak diterima diluar negaranya, dan membutuhkan penukaran di valas, dan tentunya diketahui bahwa perkembangan pasar berbeda di setiap waktu dan tempat.

Adapun dengan kekhususannya sebagai standar nilai dan penyimpannya, maka ia mengikuti tugasnya sebagai alat tukar, selama transaksi dengannya masih diterima-meskipun terbatas-maka ia bisa menetapkan harga barang dan jasa, sebagaimana nilainya bisa disimpan selama jangka waktu tertentu, namun diperhatikan bahwa terhadap kontroversi dalam tugas ini, karena pergolakan nilainya mengganggu fungsinya sebagai penyimpan nilai yang aman.

Adapun tugas sebagai alat bayar kredit, maka tugas ini masih terbatas pada negara yang mengakuinya, dan menerimanya sebagai sarana pembayaran kewajiban pemerintah.

Maka penulis melihat bahwa bitcoin-meskipun telah dipakai sebagai alat tukar saat ini-belum menjalankan tugas uang secara efektif, maka tidak ada alasan dari segi ekonomi untuk mendukung bitcoin. Adapun uang digital lainnya maka harus dipelajari satu persatu, maka jika ditemukan uang digital yang bisa melaksanakan tugas ekonominya secara efektif maka ia bisa dianggap sebagai uang.

Adapun tentang kedudukan bitcoin terhadap pasar keuangan global, maka banyak yang bertransaksi dengannya menggunakannya sebagai aset keuangan,

meskipun terdapat peringatan-peringatan tertentu dari keadaan bitcoin dan berubahnya ia menjadi bubble pada akhirnya. Sebagaimana Richard thaler dan paul Krugman 2 orang peraih hadiah nobel dalam bidang ekonomi melihat bahwa bitcoin hanyalah bubble yang akan berakhir baik cepat maupun lambat, dan pada saat yang sama mantan Menteri keuangan Yunani Varoufakis bahwa kolapsnya bitcoin tidak akan menyebabkan krisis ekonomi yang besar karena skala pasarnya yang masih kecil dibandingkan dengan pasar keuangan lainnya. Maka bitcoin tidak bisa dianggap sebagai aset keuangan yang stabil.

Kedua : Pandangan Syariat Bitcoin

Penulis menyimpulkan bahwa untuk mengetahui pandangan fiqih tentang bitcoin maka harus dipisahkan antara 3 poin yaitu :

1. Sahnya bitcoin sebagai uang, islam menyetujui uang yang dipakai masyarakat, maka keabsahan bitcoin sebagai uang kembali kepada urf (kebiasaan), dan ilmu ekonomi kontemporer telah membatasi urf ini dengan beberapa standar, dan itu adalah diterima dan menjalankan fungsi uang, dan penerimaan secara umum bisa didasarkan kepada nilai riil seperti emas, bisa juga merupakan kekuatan hukum seperti uang kertas, dan bisa juga kebiasaan orang menggunakannya sebagai harga barang dan jasa, dan bitcoin belum menjalankan fungsi uang.

2. Kedua : bitcoin mining dan bolehnya bertransaksi dengannya dan masalah ini adalah tanggung jawab negara, dan hal ini berkaitan dengan siyasah syar'i (kebijakan berdasarkan syariat), dan negara tidak boleh bermudah-mudah dalam masalah ini, karena kestabilan uang adalah kunci kestabilan ekonomi.

Dan telah disebutkan sebelumnya kerusakan yang terjadi karena bitcoin di bab sebelumnya dari bahaya ekonomi global tanpa adanya pengawasan dan pengaturan bahaya tersebut, dan belum diketahuinya seluk-beluk teknologi bitcoin yang bisa memberikan pemerintah pintu masuk untuk mengatur bitcoin, maka tidak boleh bagi negara manapun untuk memberikan izin transaksi bitcoin saat ini, karena kerusakannya lebih besar daripada keuntungan yang diharapkan darinya.

3. Ketiga : spekulasi atas bitcoin, dan hukum spekulasi bitcoin merupakan cabang dari hukum bitcoin mining, dan pandangan fiqih lebih condong kepada tidak bolehnya melakukan bitcoin mining dan tidak bolehnya mengizinkan bertransaksi dengannya maka dengan itu diharamkan spekulasi dengan bitcoin. Dan setelah pemisahan yang detail antara :

- Keabsahan bitcoin sebagai uang, dan hal itu adalah masalah ekonomi, dan dibangun di atasnya hukum-hukum yang berkaitan dengan uang
- Bitcoin mining dan posisi negara dan peraturan dalam izin transaksi dengannya, dan ini adalah masalah berkaitan dengan siyasah syar'i (maslahat dan mafsadat)
- Spekulasi dengan bitcoin, yang merupakan masalah lanjutan dari bitcoin mining

Maka jelas bahwa banyak dari fatwa yang diterbitkan dalam masalah bitcoin dari sudut pandang penulis. Telah terburu-buru dalam menerbitkan fatwa pengharaman muthlaq atau pembolehan muthlaq. Wallahu a'lam.

Kesimpulan Dan Saran

Setelah penyajian penelitian tentang uang digital dari sisi ekonomi islam dengan bitcoin sebagai studi kasus, maka jelas bagi penulis bahwa :

- Ilmu ekonomi menjadikan 4 syarat untuk keabsahan uang : alat transaksi, standar nilai, alat penyimpan nilai, dan alat bayar kredit, dan bitcoin belum mampu melakukan 4 tugas ini, tapi disisi lain tidak mungkin mengingkari penggunaan masyarakat terhadap bitcoin sebagai alat bayar tunai.
- Islam tidak mensyaratkan bentuk tertentu untuk uang, namun hanya menguatkan kemampuannya dalam melakukan tugasnya secara umum, dan atas hal tersebut sudut pandang fiqih menolak bertransaksi dengan bitcoin, karena ia belum merealisasikan efektifitas tugasnya sebagai uang, namun hal ini tidak menghalangi kehadiran uang digital dimasa depan yang memenuhi efektifitas fungsinya sebagai uang.

Kesimpulan penulis bahwa harus dilakukan pemisahan antara 3 hal yang berkaitan dengan bitcoin yaitu:

1. Keabsahan bitcoin sebagai uang, dan hal itu adalah masalah ekonomi, dan setelah penelitian ditemukan bahwa bitcoin tidak melaksanakan tugas uang secara efektif
2. Penerbitan bitcoin sebagai uang dan kebolehan penggunaannya dalam skala nasional, dan ini adalah masalah berkaitan dengan siyasah syar'i (maslahat dan mafsadat), dan tidak boleh bagi negara untuk memperbolehkannya dalam keadaan saat ini, karena besar resikonya secara ekonomi, dan karena kesulitan pengawasannya dan pembatasannya dengan peraturan
3. Spekulasi dengan bitcoin, yang merupakan masalah fiqih lanjutan dari bitcoin mining dan pemakaiannya, maka tidak boleh menjadikan bitcoin sebagai aset keuangan untuk spekulasi
 - Tidak tepat menghadirkan hukum mutlak atas uang digital secara umum, namun harus dipelajari satu persatu, sampai jelas keuntungan pemakaian dan resiko ekonominya,
 - Penulis memberikan saran akan urgensi penerbitan uang digital dari otoritas pemerintah, dan dilakukannya penelitian ekonomi dan hukum dalam masalah ini.